1.Theo anh/chị Công ty A phải làm gì để xác định lỗi và trách nhiệm gây ra sự cố?

2. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết tranh chấp được thì Công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?

3. Công ty A có quyền thuê một công ty khác đến sửa chữa sự cố không? Những chi phí này do bên nào chịu?

4. Giả sử rằng Công ty D là doanh nghiệp có lỗi trong việc gây ra sự cố nhưng Công ty D không chịu khắc phục. Trong thoả thuận giải quyết của hợp đồng mua tấm lợp mái Lexan ký giữa Công ty A và Công ty D có ghi rằng "trường hợp có tranh chấp xảy ra mà hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam". Theo anh/chị trong trường hợp này Công ty A có quyền khởi kiện ra cơ quan nào để giải quyết tranh chấp? Vì sao?

5. Anh/chị được Công ty A mời tham gia với tư cách là người đại diện theo uỷ quyền tại cơ quan tài phán. Anh chị hãy soạn thảo đơn khởi kiện và liệt kê những tài liệu cần chuẩn bị khi khởi kiện.

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

Bài A) Vào lúc 10 giờ 00 ngày 21/01/2006, Hoàng Thắng sinh ngày 24/12/1989 gặp Ngô Quốc Trung sinh ngày 10/11/1989 là bạn cũ tại ngã ba Lò Đúc. Trung rủ Thắng sang Gia Lâm. Khoảng 10 giờ 30, Trung rủ Thắng đến nhà chị Nhung (là người quen cũ của Trung) ở thôn Cửu Việt, xã Châu Quỳ, huyện Gia Lâm chơi nhưng khi đến thì thấy nhà chị Nhung khóa cửa, không có ai ở nhà.

Khi vòng ra phía sau nhà chị Nhung, Trung nói với Thắng ngồi trên xe ở ngoài, còn Trung nhảy lên tường rào cậy cửa sổ trèo vào tầng 2 nhà chị Nhung. Trung vào phòng lục lọi, tìm kiếm và phát hiện trong tủ quần áo của chị Nhung có 4.000.000 đồng liền lấy và dút vào túi quần của mình. Tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy gì nữa, Trung đi xuống tầng 1 nhà chị Nhung.

Trong lúc Trung còn đang cậy tủ tại tầng 1, bất ngờ người giúp việc cho gia đình chị Nhung đi chợ về mở cửa nhà và phát hiện có người lạ trong nhà liền hô hoán. Trung đã dùng chiếc ghế nhựa đánh người giúp việc bất tỉnh, đồng thời lục túi của người giúp việc lấy được 230.000 đồng. Trung chạy ra ngoài và nhảy lên xe của Thắng và bảo Thắng nổ máy đi về hướng cầu Long Biên.

Khi chị Nhung về thấy đồ đạc trong nhà bị bới tung, người giúp việc nằm bất tỉnh liền kêu mọi người đưa người giúp việc đi bệnh viện cấp cứu và báo cơ quan công an. Xét thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

LUẬT SƯ FDVN
Nguyễn Hà web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn